

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 153/2534 นาย ทอง อยู่ สุข สำราญ
นาย เฉลียว มั่นคง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.รัชฎากร มาตรา 117, มาตรา 118

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 117 การขออนุญาตนำตราสารไปปิดแสดงตมปีให้
บริบูรณ์จะต้องกระทำก่อนหรือในขณะที่ได้นำเอกสารนั้นมาอ้างเป็นพยานหลักฐานใน
คดีแพ่งก่อนศาลชั้นต้นตัดสินชี้ขาด โจทก์นำสัญญากู้ยืมเงินไปเสียอากรและเงินเพิ่ม
ภายหลังที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว จึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองทำหนังสือสัญญากู้ และรับเงินไปจากโจทก์จำนวน 22,600 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยทั้งสองไม่เคยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 7 วันแก่โจทก์คิดเป็นดอกเบี้ย 5,150 บาท ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 27,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 22,600 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำนวนทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า สัญญากู้ เอกสารหมาย จ.1 ปิดอาการแสดงมภ์ แต่ไม่มีการปิดฆ่าอาการแสดงมภ์ ถือว่าสัญญากู้ ไม่ปิดอาการแสดงมภ์บริบูรณ์ สัญญากู้ ดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 พิพากษายกฟ้อง

ต่อมาโจทก์ขออนุญาตนำหนังสือสัญญากู้ เอกสารหมาย จ.1 ไปเสียอาการและเงินเพิ่มศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ขออนุญาต ต่อศาลชั้นต้นนำหนังสือสัญญากู้ ยืมเงินเอกสารหมาย จ.1 ไปเสียอาการและเงินเพิ่มเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วปรากฏตามสำเนาแบบขอและอนุมัติให้เสียอาการแสดงมภ์เป็นตัวเงิน ไปเสร็จรับเงิน และเจ้าหน้าที่ได้สลักหลังไว้ในหนังสือสัญญากู้ แล้ว อันจะถือว่าโจทก์ได้ปิดอาการแสดงมภ์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 117 เป็นผลให้ศาลจำต้องรับฟังหนังสือสัญญากู้ ยืมเงินดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 หรือไม่ ประมวลรัษฎากร มาตรา 117บัญญัติว่า "ตราสารหรือหลักฐานตามความในมาตรา 116 ที่มีผู้ เสียอาการหรือเสียอาการและเงินเพิ่มอาการถ้ามี ตามความในมาตรา 113 หรือมาตรา 114 แล้วให้ถือว่าเป็นตราสารที่ปิดอาการแสดงมภ์บริบูรณ์ส่วนเงินเพิ่มอาการที่เรียกเก็บให้ถือเป็นเงินอาการ" เห็นว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การขออนุญาตนำตราสารไปปิดแสดงมภ์ให้บริบูรณ์จะต้องกระทำก่อนหรือในขณะที่ได้นำตราสารนั้นมาอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งก่อนศาลชั้นต้นจะตัดสินชี้ขาด คดี

นี้ปรากฏ ว่าโจทก์นำสัญญากู้ ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 ไปเสียอากรและเงินเพิ่มภายหลังที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว ดังนั้นจึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแย้งไม่ได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 อันเป็นผลให้คดีโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานที่จะรับฟังว่าจำเลยกู้ ยืมเงินโจทก์ดังฟ้อง โจทก์จะมีเจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่หาถือเป็นข้อสาระสำคัญไม่ถ้ามิได้ชี้ชัดว่าอากรแสตมป์อันเป็นการบกพร่องในเรื่องปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ศาลจะรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ และการที่จำเลยมิได้ขาดนัดพิจารณาแต่จำเลยไม่สาบานตนให้การเป็นพยานปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ จะถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจคัดค้านหนังสือสัญญากู้ ยืมเงินที่โจทก์นำมาฟ้องโดยฟังว่าจำเลยกู้ ยืมเงินโจทก์มีหลักฐานข้อเท็จจริงเป็นหนังสือแล้วโดยไม่ต้องอาศัยฟังจากเอกสารดังที่โจทก์ ฎีกานั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ